

版权所有 © 不可随意转载

本内容整理框架来源wj老师，内容结合wxh、cy老师

本内容中省去的章节均为wj老师明确提及“不予考察”的内容

题型以及是否必背必考会用该样式注明（出现该颜色均为考试相关说明）

出现该颜色为从法考书等处抄的方便记忆的口诀

要硬背诵的部分会用红色背景。

疑似要硬背诵的部分会用绿色背景。

很重要但大概率作理解不作背诵用蓝色背景。

该红色基本为必考项

题型和答题要求

单选（1'×20道）

多选（2'×5道）

判断（1'×10道）

简答（5'×4道）

论述（20'×1道）

案例（20'×1道）

第一讲 绪论

第一节 中国刑诉制度的变化（2次修改）

1. 2012年修改内容：犯罪嫌疑人可请辩护律师的阶段提前到**侦查**阶段。
2. 2018年修改内容：（1）增加**认罪认罚从宽**处罚程序（2）增加**缺席审判**制度（3）调整了**职务犯罪侦查权**（改为**监委会**立案管辖-link检察院立案管辖）

第二节 刑事诉讼法的价值

尤其注重独立价值：

- （1）体现一国民主与法治发展状况
- （2）在一定程度上弥补刑法的不足，在特定情况下限制了实体法的实施

二审发回重审体现刑诉法的独立价值

第二讲 刑事诉讼构造及特征

第一节 我国的刑事诉讼构造及特征

1. 我国刑事诉讼中**所有**审判行为都体现了职权主义✓。
2. 我国的诉讼结构是**线形结构**（xx三个阶段），但是在**审判阶段呈三角结构**。
注：**只有**审判是三角结构，侦查、审判、起诉都没有这种结构
3. **分工负责、相互配合、相互制约**指**公检法三机关之间的关系**。

第二节 审判机关

（一）审判组织

1. 上下级关系：监督与被监督
下级法院的案件**不能**上级法院做决定
2. 合议庭or独任庭（**不用了解具体三五七的数字**）
简易程序：基层、一审、**三年以下有期徒刑**的可以独任庭
速裁程序：基层、一审可以独任庭
普通程序：独任庭只适用于基层人民法院用简易程序和速裁程序进行一审的刑事案件。普通程序全部必须是合议庭。

（二）人民陪审员制度★

1. 概念：是指人民法院在审判**第一审**刑事案件时，根据需要吸收陪审员参加合议庭审理案件并作出裁判的一种制度。
2. 适用案件类型
第二百一十三条 基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院审判下列**第一审**刑事案件，由审判员和人民陪审员组成合议庭进行：
（一）涉及群体利益、公共利益的；
（二）人民群众广泛关注或者其他社会影响较大的；

(三)案情复杂或者有其他情形，需要由人民陪审员参加审判的。

基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院审判下列第一审刑事案件，由审判员和人民陪审员组成七人合议庭进行：

- (一)可能判处十年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑，且社会影响重大的；
- (二)涉及征地拆迁、生态环境保护、食品药品安全，且社会影响重大的；
- (三)其他社会影响重大的。

3. 资质

第五条 公民担任人民陪审员，应当具备下列条件：

- (一) 拥护中华人民共和国宪法
- (二) 年满二十八周岁
- (三) 遵纪守法、品行良好、公道正派
- (四) 具有正常履行职责的身体条件

担任人民陪审员，一般应当具有高中以上文化程度。

4. 权力

第二十一条 人民陪审员参加三人合议庭审判案件，对事实认定、法律适用，独立发表意见，行使表决权。

第二十二条 人民陪审员参加七人合议庭审判案件，对事实认定，独立发表意见，并与法官共同表决；对法律适用，可以发表意见，但不参加表决。

第三节 检察机关

上下级关系：领导与被领导

下级检察院需按上级检察院的意愿起诉，上级检察院可以要求下级撤回抗诉。

第四节 当事人与其他诉讼参与人

(一) 注意被害人身份的界定

- 1. 被害人属于当事人
- 2. 对被害人的权利限制

被害人三不干：不能撤诉、不让上诉、不报食宿

不能撤诉：公诉案件没有撤诉权

不让上诉：检察院有上诉抗诉权，被害人不服可以向检察院申请抗诉

不报食宿：被害人不报销食宿（证人明确可以报销）

注：前二者与自诉人恰好相反。

(二) 犯罪嫌疑人/被告人的权利

- 1. 犯罪嫌疑人的诉讼权利：对特定种类的不起诉决定提出申诉
- 2. 被告人的诉讼权利：出席法庭、参加法庭调查、法庭辩论和向法庭作最后陈述
- 3. 二者共有的基础权利：申请回避

第三讲 刑事诉讼基本原则 【两个论述题】

第一节 人民检察院依法对刑事诉讼实行法律监督原则 【论述题】

1. 人民检察院对刑事诉讼法实施法律监督，是由人民检察院的性质以及检察院在国家机关中的地位和作用决定的。根据《宪法》，人民检察院是国家的法律监督机关，其基本职责就是要监督国家法律的正确实施。刑事诉讼法作为重要的国家活动，能否正确地实施国家法律，应成为人民检察院监督的范围。

2. 该原则主要包含以下五个方面：

(1) 立案监督。即对公安机关立案活动进行的监督。人民检察院可以要求公安机关说明不立案或者立案理由，公安机关说明不立案或者立案理由后，人民检察院应当进行审查。认为公安机关不立案或立案理由不成立的，经检察长或检委会讨论决定，应当通知公安机关立案或者撤销案件。人民检察院通知公安机关立案或撤销案件的，还应依法对其执行情况进行监督。

(2) 侦查监督。即对公安机关等侦查机关的侦查活动监督，包括对侦查行为和结果的监督。前者指人民检察院发现公安机关侦查活动中的各种违法行为都可以口头提出纠正意见；对情节较重的违法情形，可以向公安机关发出纠正违法通知书；构成犯罪的，移送有关部门依法追究刑事责任。后者指人民检察院的审查起诉活动，即对公安机关侦查终结移送起诉的案件，检察机关应当审查，依法作出起诉或不起诉决定。

(3) 审判监督。即对人民法院的刑事审判活动的监督，包括审判行为和结果的监督。前者指人民检察院发现人民法院审理案件违反法律规定诉讼程序的，有权向人民法院提出纠正意见。后者通过抗诉实现，即人民检察院认为人民法院一审判决、裁定有错误的，应当向上一级人民法院抗诉。

(4) 执行监督。即对刑法执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。如有发现违法情况，应当通知执行机关予以纠正。

(5) 特殊程序监督。即人民法院对是否进行特殊程序进行监督。如是否采取强制医疗措施等。

第二节 审判公开原则 【论述题】

(一) 小题部分

1. 公开与否指的是庭审过程，宣判/判决必须公开。

2. 哪些案件不公开

法定不公开——

- (1) 涉及国家秘密的刑事案件
- (2) 涉及个人隐私的刑事案件
- (3) 未成年人的犯罪案件

申请不公开——

- (4) 商业秘密案件

(二) 论述部分

1. 概念：审判公开原则是指人民法院审理和宣告判决，都公开进行，允许公民到法庭旁听，允许新闻记者采访和报道，即将法庭审判的全部过程，除休庭评议外，都公之于众。

2. 例外：为了保护重要法律利益，我国对审判公开的原则有两个方面：（1）法庭评议不公开；（2）对部分案件不公开审理：有关国家秘密的案件，目的是防止泄露国家秘密危害国家利益；有关个人隐私的案件，目的是保护被害人或者其他人名誉防止对社会产生不利影响；未成年人的犯罪案件，目的是对未成年人权益特殊保护；当事人申请不公开审理的设计商业秘密的案件。

不公开审理的案件，应当当庭宣布不公开审理的理由。不公开审理的案件，宣告判决一律公开进行。

3. 要求：为了实现审判公开，人民法院应当做到：（1）对依法应当公开判决的案件，应在开庭前将案由、被告人姓名等以释放的方式公之于众。（2）建立一套与审判公开原则相配套的，便于群众旁听、记者采访的具体工作制度，如旁听证发放制度。

第三节 未经人民法院依法判决不得对任何人确定有罪原则

1. 吸取了国际通行的刑事诉讼基本原则“无罪推定”的基本精神

2. 要点：

- (1) 只有法院有权判决被告人有罪
- (2) 法院作出有罪裁决、裁定且生效前，被追诉人无罪
- (3) 人民法院认定被告人有罪，必须依法判决

第四节 认罪认罚原则 【必考·小题等有】

（背）（哪些采纳哪些不采纳）第二百零一条 对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形之一的除外：

- （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；
- （二）被告人违背意愿认罪认罚的；
- （三）被告人否认指控的犯罪事实的；
- （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；
- （五）其他可能影响公正审判的情形。

人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

【注意】

1. 【对比】我国的认罪认罚从宽和他国的**辩诉交易/辩诉协商**都**不**一样。
2. **民事赔偿协商不一致时**，**不可**适用**速裁程序**，**可**适用**简易程序**

第四讲 管辖

第一节 立案管辖

（一）公安机关立案管辖

公安机关管辖案件的范围

（二）检察机关立案管辖

检察院立案管辖的案件：**司法人员非贪腐 + 公安不管，省检定**

1. 司法人员非贪腐案：司法人员职务犯罪（**公检法**）+ 非贪腐性案件（公检法在自己侦查起诉审判的办案活动当中可能会实施的侵犯人权、妨碍司法公正的案件——核心：**妨碍公正**）

（可背）非法拘禁罪；非法搜查罪；刑讯逼供罪；暴力取证罪；虐待被监管人罪；滥用职权罪；玩忽职守罪；徇私枉法罪；民事、行政枉法裁判罪；执行判决、裁定失职罪；执行判决、裁定滥用职权罪；私放在押人员罪；失职致使在押人员脱逃罪；徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪；

2. 本该归公安机关管辖的重大职务犯罪（国家机关人利用职权犯下公安管的刑事犯罪），公安不管辖，经**省级检察院**决定，可由检察院立案侦查。

（三）法院立案管辖（自诉）

1. 告诉才处理的案件 **侮辱诽谤虐待侵**

（1）侮辱诽谤案（**严重危害社会秩序和国家利益的除外**）

（2）暴力干涉婚姻自由案（**被害人死亡**的除外）

（3）虐待案（被害人**重伤/死亡**；**没有能力告诉或者因受到强制、威吓无法告诉**的除外）

（4）侵占案（绝对自诉）

2. 被害人有证据证明的轻微刑事案件（可公可自）

3. 公诉转自诉

被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，（且有证据证明曾控告过）而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。

鉴于本身性质复杂，该类案件**不可调/反**（**不可调解，不接受反诉**）。

第二节 审判管辖

(一) 级别管辖

1. 注意中级人民法院管辖的一审案件：（背）国恐无死缺没收，证券期货中院收
 - (1) 危害国家安全案件、恐怖活动案件；
 - (2) 可能判处无期徒刑、死刑的案件；
 - (3) 犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序；
 - (4) 适用缺席审判程序审理的案件；
 - (5) 证券期货案件的第一审案件。（同级检察院负责提起公诉，地市级公安负责侦办）
2. 一审中院管辖的案件和简易程序、速裁程序联系考察：
★ 中院一审管辖的案件不能适用简易程序，不能适用速裁程序

(二) 地域管辖

原则：（一般管辖原则）犯罪地管辖为主，居住地管辖为辅。

→ tips:

- ① 预备地也算犯罪地。
- ② 对于具有持续状态的犯罪，凡是犯罪行为持续过程中经过的地方都能管。
- ③ 被告人居住地包括：户籍地、住所地
被告人经常居住地与户籍地不一致的，经常居住地为其居住地。

(三) 专门管辖

军事、铁路、金融、知识产权、海事等专门法院，其中海事没有刑事案件管辖权。

第五讲 回避

第一节 回避适用人员

审判人员；检察人员；侦查人员；书记员；翻译人员；鉴定人

→ tips:

- ① 司法警察、法官助理、书记员执行员回避
- ② 有专门知识的人（区别于一定回避的鉴定人），若当事人聘请，则不回避；若检察院聘请，则回避
- ③ 证人不回避
- ④ 辩护人、诉讼代理人不回避

注：可申请回避的人：当事人、法定代理人、辩护人和诉讼代理人

第二节 回避程序

(一) 回避的理由 (情形)

A. 诉讼回避

1. 身份不当要回避 核心：和案件存在某种利害 (血缘、情感、利益)

- (1) 是本案的当事人或者是当事人的近亲属的；
- (2) 本人或者他的近亲属和本案有利害关系的；
- (3) 担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的；
- (4) 与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的。

→ tips:

- ① 不含主体不适格 (涉及开除的问题，和回避无关 eg 学历造假)
- ② 所谓“粉丝、爱好者”等不构成法定回避理由
- ③ 上下左右近亲属只有回避扩大化：只要和公检法工作人员沾亲带故都回避。

2. 违法违规要回避

- (5) 违反规定会见当事人及其委托代理人或者接受其请客送礼的。

3. 跨越阶段要回避

- (6) 参与过本案前道程序的 曾参前，不参后

(6.1) 二审法院发回一审法院重审，一审合议庭成员要更换，且不得以任何方式再参与本案的办理和讨论 若发回，人要换

→ tips: 书记员此时不用更换 (不参与定罪量刑)

- (6.2) 再上诉时，二审法院合议庭成员不用更换 再上诉，人不变

B. 任职回避 (见不得担任辩护人部分)

(二) 回避的程序

1. 回避的阶段：适用于各个诉讼阶段 (侦查、起诉、审判)

2. 回避的申请和决定★

(1) 侦查阶段

- a. 对回避作出决定前，侦查员 不停止 侦查工作

b. 被回避的公安机关负责人、侦查员，在回避决定作出前所进行的活动是否有效，由作出决定的机关根据案件情况决定 (效力待定，单纯的有效无效都是错的)

(2) 审判阶段 ★

A. 回避决定作出前，正在进行的诉讼程序应当暂停

B. 申请检察官回避的处理：人民法院应当区分情况处理 step 0 审查理由是否法定

- a) 属于法定情形的回避申请：休庭，后通知检察院尽快做决定

→ tips: 法官不能决定检察官回避

- b) 其他乱七八糟的理由：法官有权直接驳回，且此处申请人无复议的权利

C. 回避决定作出以前所进行的诉讼活动是否有效，由作出决定的机关根据案件情况决定。但 审判程序应该重启，之前的审判活动应归于无效

- (3) 综·回避的决定 回避谁当家，组织决老大，老大决其他

一般由法院院长、检察院检察长和公安机关负责人决定

法院院长的回避，由本院审判委员会（**审委会**）决定；检察长和公安机关负责人的回避，由同级检察院检察委员会（**检委会**）决定

注：只有**负责人级别**的才需要**组织**决定是否回避（**必考**）

→ tips：检委会决定两个老大

3. 驳回回避申请的复议

对法院驳回申请决定的复议，当事人法定代理人辩护人诉讼代理人可以在接到决定时申请复议一次。对于不属于法定回避理由，由法庭当庭驳回，不得申请复议。

第六讲 辩护

第一节 辩护人

（一）辩护人的范围

A. 可以担任辩护人的范围

- (1) 律师；
- (2) 人民团体或者犯罪嫌疑人、被告人所在单位推荐的人；
- (3) 犯罪嫌疑人、被告人的监护人、亲友。

B. 不得担任辩护人的范围

(1) 绝对不得担任（绝对禁止）：**刑罚自由能力，绝对不得辩护**

- a. 正在被执行刑罚或者处于缓刑、假释考验期间的人；
- b. 依法被剥夺、限制人身自由的人；
- c. 无行为能力或者限制行为能力的人。

(2) 相对不得担任（相对禁止）：**被告人监护人、近亲属的除外 现赔利外离开，得是监护近亲才行**

- a) 人民法院、人民检察院、监察机关、公安机关、国家安全机关、监狱的**现职**人员；**公检法国安监（不含司法局）**
- b) 人民陪审员；
- c) 与本案审理结果有利害关系的人；
- d) 外国人或者无国籍人；
- e) 检察官或法官**离任**后，不得在原单位办理案件中担任辩护人
- f) 被**开除**公职或者被吊销律师、公证员执业证书的人；

以及：

- g) 审判人员和法院其他工作人员从法院离任后**两年**内，不得以**律师身份**担任辩护人

→ tips：只是限制律师身份，如果是公民代理则不受限

- h) 审判人员和其他工作人员的配偶子女或父母，不得担任其**任职法院**所审理案件的辩护人

→ tips：一旦离职则不受限

	律师	推荐	监护人、近亲属	其他亲友
因权利能力	×	×	×	×
因行为能力	×	×	×	×
因身份（含吊销律师执照）	×	×	✓	×
离开检法到原单位	×	×	✓	×
配偶、子女、父母所在法院	×	×	✓	×
离开检法两年内	×	✓	✓	✓

（二）法律援助的条件

——谁应当（强制）谁可以

1. 通知法援（“应当”）（背）：公检法通知司法局 盲精未 无死缺 应法援

- （一）盲、聋、哑人；（只需具备其中一个）
- （二）尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人；（行为时正常）
- （三）可能被判处无期徒刑、死刑的人。
- （四）未成年人；（公检法在侦查、审判、起诉不同阶段分别判断）
- （五）缺席审判案件的被告人；
- （六）高级人民法院复核死刑缓期二年执行案件，被告人没有委托辩护人的；
- （七）最高人民法院复核死刑案件，被告人申请法律援助的。

2. 申请法援（“可以”）：申请指派辩护

具有下列情形之一，被告人没有委托辩护人的，法院可以通知法律援助机构指派律师为其提供辩护：

- （一）共同犯罪案件中，其他被告人已经委托辩护人的；
- （二）案件有重大社会影响的；
- （三）人民检察院抗诉的；
- （四）被告人的行为可能不构成犯罪的；
- （五）有必要指派律师提供辩护的其他情形的。

其他适用普通程序审理的刑事案件，被告人没有委托辩护人的，人民法院可以通知法律援助机构指派律师担任辩护人。

（三）基本义务：

1. 保密权范围

对委托人有关情况和信息，有权予以保密；

对委托人或其他人，准备或者正在实施国家安全、公共安全以及严重危害他人人身安全的犯罪的，应当及时告知司法机关。

3. 会见权：

- （1）律师会见权完备；其他身份的辩护人要先经办案单位许可

(2) 律师不可被监听、可以被监视。

(3) 国恐（危害国家安全、恐怖活动犯罪）案件律师会见需要先经侦查机关批准

第七讲 强制措施

本章节中，拘传不考，取保候审、监视居住、刑事拘留、逮捕会在案例分析 and 选择中均予以考察

第一节 强制措施的概念和特点【简答题】

1. 种类：拘传、取保候审、监视居住、刑事拘留、逮捕

2. 特点：

(1) 适用主体具有特定性：有权适用主体只有公安机关、人民法院和人民检察院

(2) 适用对象具有唯一性：强制措施的适用对象只能是犯罪嫌疑人、被告人。对其他诉讼参与人和案外人不得动用强制措施。

(3) 使用目的具有保障性：其本质上是一种诉讼保障措施，而非实体制裁措施。目的是保障刑事诉讼的顺利进行，而不是对犯罪嫌疑人或被告人进行制裁或惩罚。

(4) 适用程序具有法定性：强制措施是一种法定措施。

(5) 适用期间具有临时性：随着刑事诉讼推进，一旦发现适用强制措施必要性减弱或消除，公安司法机关就应当及时变更或解除强制措施。

(6) 适用手段具有强制性：强制措施以强制力的行使为外在显著特征。

第二百零节 强制措施综合问题整合

（一）各种期限

1. 取保候审——12个月（一年）

2. 监视居住——6个月

可以在不同诉讼阶段连续适用，不累计

3. 拘留

(1) 公安机关（三个时间）：3+7；7+7；30+7

公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的3日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长1日至4日。实际上，公安机关的拘留时间一般为7日。但对于流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的，提请审查批准的时间可以延长至30日。

人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的7日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。

(2) 检察机关（两个时间）：14；17

人民检察院拘留犯罪嫌疑人的羁押期限为14日，在特殊情况下可以延长1日至3日。

(3) 监察机关（两个时间）：10；14

4. 逮捕没有期限，但是有侦查羁押期限：

逮捕后侦查机关法定办案期限不超过**7个月**（一般案件2个月内移送审查起诉，特殊案件延期一到两次，第一次延期1个月，第二次延期2个月，第三次延期2个月- $2+1+2+2=7$ ）

（二）强制措施之间的转化

- ①对符合取保候审条件，但犯罪嫌疑人、被告人不能提出保证人，也不交纳保证金的可以监视居住
- ②对人民检察院决定不批准逮捕的犯罪嫌疑人，需要继续侦查，并且符合监视居住条件的，可以监视居住
- ③对于被取保候审人违反应当遵守的义务的，可以监视居住
- ④违反取保候审、监视居住规定，情节严重的，可以予以逮捕。

（三）决定与执行主体

- (1) 拘传：公检法都能决定，且都能执行；
- (2) 取保、监居：公检法都能决定，只能公安执行；
- (3) 刑拘：公检可决定，法不行，公安执行；
- (4) 逮捕：检法可决定，公不行，公安执行。

第二节 取保候审

1. 保证人和保证金的选择

- (1) 保证人和保证金要**择一**适用，不可同时
- (2) **未成年人**优先适用**保证人**

2. 保证人条件：

- (1) 与案件没有牵连：是指犯罪事实上保证人不是共犯，不是人身关系上无牵连
- (2) 有能力履行保证义务：年满18周岁，精神正常
- (3) 享有政治权利，人身自由未受到限制
- (4) 有固定的住所和收入：二者兼备

3. 保证金

- (1) 交完保证金，又发现犯罪嫌疑人之前还犯了别罪：要分别取保候审，**不能直接补交**保证金
- (2) 保证金交到公安指定的**银行账户**，公安机关自己不能收

第三节 监视居住

监视居住期限应当折抵刑期：被判处**管制**的，监视居住1日折抵刑期1日-**1:1**；被判处**拘役、有期徒刑**的，监视居住2日折抵刑期1日-**2:1**

第四节 拘留

- 1. 谁决定：公安机关和检察院（没有法院）
- 2. 谁执行：公安

- (1) 公安机关在异地执行拘留、逮捕的时候，应当通知被拘留、逮捕人所在地的公安机关，被拘留、逮捕人所在地的公安机关应当予以配合
- (2) 拘留人的时候，**必须**出示**拘留证**

(3) 拘留后，应当在 24 小时内：三者无先后

① **送看**（送看守所）

② **通知家属**（无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形除外）

③ **讯问**（可在送看之前讯问；发现不应当拘留立即释放；对需逮捕证据不足，取保候审或监视居住）

第五节 逮捕

逮捕的条件：

(1) 实体条件：

A. 有证据证明发生了犯罪事实

有证据证明发生了犯罪事实

有证据证明犯罪嫌疑人实施该犯罪

证据已有查证属实的

B. 可能判处徒刑以上刑罚

(2) 人身危险性条件

可能实施新的犯罪的；有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的；可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供的；可能对被害人、举报人、控告人实施打击报复的；企图自杀或者逃跑的。

第八讲 附带民事诉讼

第一节 附带民事诉讼的提起情形

1. 诉讼过程：只能在刑事诉讼开始后提起。在刑事诉讼开始前和刑事诉讼第一审判决宣告后，都不能提起。

2. 诉讼标的

(1) 被害人只能请求赔偿**物质损失**，**不**包括精神损失。

物质损失包括犯罪行为造成被害人人身损害后产生的医疗费、护理费、交通费、误工费、财物因犯罪分子而造成的损失等。

物质损失包括将来必然要发生的损失，如因失去劳动能力的生活费等。

(2) 被害人遭受的物质损失必须是被告人的**犯罪行为**带来的，二者之间具有**必然**的因果关系

(3) 财物必须被犯罪分子**毁坏**

→ 被告人**非法占有**被害人财产的，应当依法予以追缴或责令退赔，**不**可提起附带民事诉讼

(4) **国家机关工作人员在行使职权**时，侵犯他人人身财产权利构成犯罪，被害人**不**可提起附带民事诉讼（因可国家赔偿）

Eg 1) 公安局民警张某涉嫌刑讯逼供，被害人向法院提出附带民事诉讼，要求张某支付医疗费 ×

2) 张某的汽车被刘某盗窃了，张某向法院提起附带民事诉讼，要求刘某赔偿汽车的价款 ×

3) 张某因为汽车被砸烂，要求精神损害赔偿 ×

第二节 附带民事诉讼的审判

(一) 审判原则

一并审判原则：附带民事诉讼与刑事案件一并审判。但是为了防止刑事案件过分延迟，也可以在刑事案件审判结束后由同一审判组织继续审理附带民事诉讼。同一审判组织的成员确实不能继续参与审判的，可以更换。

(二) 财产保全

可以诉前和诉中财产保全

(三) 附带民事诉讼的审理和审判

附带民事诉讼和单独提起民事诉讼的不一样之处：附带民事诉讼没有诉讼费

第九讲 期间

第一节 期间的计算

(一) 计算方法



1. 以时为计算单位的期间：

从期间开始的下一时起算，期间开始的时不计算在期间以内。

(1) 12 小时：拘传、传唤期限；连续拘传、传唤间隔

(2) 24 小时：

法律援助申请转交期限

取保候审联系方式变更通知期限

需要拘留、逮捕的拘传期限拘留后移送看守所期限

拘留、逮捕后的讯问期限拘留、逮捕、监视居住后通知期限

(3) 48小时：会见安排期限

2. 以日为计算单位的期间：

从期间开始的次日起算，期间开始的日不计算在期间以内。

eg 判决是5日作出，没有上诉，15日（期满日，还能提上诉）不生效，生效日是16日。

3. 以月为计算单位的期间：

自本月某日至下月同日为1个月。期限起算日为本月最后1日的，至下月最后1日为1个月。下月同日不存在的，自本月某日至下月最后1日为1个月。半个月一律按15日计算。

4. 特殊情形：节假日

末日遇到节假日的特殊规定

当事人诉讼活动的应然截止日

当事人诉讼活动的实际截止日

羁押日期的截止日不延后

（二）诉讼参与人保护原则

1. 期间起算以到达为准：当事人收到诉讼文书之日为期间起算日，非诉讼行为作出之日。

2. 期间届满以发出为准：当事人在期间届满前作出的诉讼行为均有效，不以司法机关收到之日为准

第二节 期间的耽误与恢复

当事人由于不能抗拒的原因或者有其他正当理由而耽误期限的，在障碍消除后五日以内，可以申请继续进行应当在期满以前完成的诉讼活动。前款申请是否准许，由人民法院裁定。

(1) 主体是当事人；

(2) 不能抗拒的原因或者有其他正当理由；

(3) 在障碍消除后五日以内申请；

(4) 是否准许，由人民法院裁定。

15

第十讲 立案

第一节 立案的材料来源与条件

（一）材料来源

报案、举报、控告的区别

1. 报案：

- (1) 主体：一切单位和个人；
- (2) 内容：只知有犯罪事实发生，但不知道谁是犯罪嫌疑人。

2. 举报：

- (1) 主体：除被害人和被害单位以外的一切单位和个人；
- (2) 内容：既有犯罪事实，又有犯罪嫌疑人。

3. 控告：

- (1) 主体：只能是被害人或者被害单位；
- (2) 内容：既有犯罪事实，又有犯罪嫌疑人。

（二）立案条件

1. 只有当事实材料所反映的事实符合立案的法定条件才能立案

(1) 事实条件：有犯罪事实

有违反《刑法》的犯罪事实，而不是其他事实

犯罪事实要有一定的证据予以证明，但只需对犯罪事实的发生产生确信。

犯罪事实的确认是公安、司法工作人员通过审查确认的。

(2) 法律条件：需要追究刑事责任

《刑事诉讼法》第16条：有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：

- (一) 情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；
- (二) 犯罪已过追诉时效期限的；
- (三) 经特赦令免除刑罚的；
- (四) 依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；
- (五) 犯罪嫌疑人、被告人死亡的；
- (六) 其他法律规定免于追究刑事责任的。

（三）不立案如何救济——主要看复议主体

控告人不服，可以向同级公安复议，向上一级公安复合

控告人即只有被害人可以申请复议，报案人、举报人都不可以。

第二节 立案程序

立案初查工作：（什么手段可以什么不可以）

《检察规则》第169条第2款 调查核实过程中，公安机关可以依照有关法律和规定采取询问、查询、勘验、鉴定和调取证据材料✓等不限制被调查对象人身、财产权利的

措施。但是，不得对被调查对象采取强制措施，不得查封、扣押、冻结被调查对象的财产，不得采取技术侦查措施×。

第三节 立案监督

被害人及其法定代理人、近亲属或者行政执法机关，认为公安机关对其控告或者移送的案件应当立案侦查而不立案侦查，向人民检察院提出的，人民检察院应当受理并依法进行审查。

第十一讲 侦查

第一节 侦查行为

1. 侦查主体：公安机关和人民检察院，无法院。

2. 询问/讯问程序：

(1) 对证人询问应当个别进行，不能采用“座谈会”的方式将多名证人召集询问

(2) 为了确定被害人、犯罪嫌疑人的某些特征、伤害情况或者生理状态，可以对人身进行检查，可以提取指纹信息，采集血液、尿液等生物样本。犯罪嫌疑人如果拒绝检查，侦查人员认为必要的时候，可以强制检查（对犯罪嫌疑人可以强制检查）。但对被害人的检查要征得本人同意（对被害人不可以强制，必须本人同意）。检查妇女的身体，应当由女工作人员或者医师进行。

① 对犯罪嫌疑人可以强制检查

② 对被害人不可以强制，必须本人同意

③ 被害人如果是妇女的话，检查妇女身体由女工作人员或医师（不分男女）（必考）（搜查则单是女工作人员）

(3) 尸体解剖的程序性条件：尤其是家属不同意怎么办



当死因不明，家属拒绝也不影响解剖；当死因清楚，家属拒绝则县级以上公安机关批准及时处理。

第二节 侦查中的羁押期限

1. 一般及特殊羁押期限

逮捕后侦查机关法定办案期限不超过**7个月**（一般案件2个月内移送审查起诉，特殊案件延期一到两次，第一次延期1个月，第二次延期2个月，第三次延期2个月- $2+1+2+2=7$ ）

《刑事诉讼法》第156条第1分句：对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。

《刑事诉讼法》第156条第2分句：案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。

《刑事诉讼法》第158条：下列案件在本法第一百五十六条规定的期限届满不能侦查终结的，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定，可以延长二个月：

- （一）交通十分不便的边远地区的重大复杂案件；
- （二）重大的犯罪集团案件；
- （三）流窜作案的重大复杂案件；
- （四）犯罪涉及面广，取证困难的重大复杂案件。

《刑事诉讼法》第159条：对犯罪嫌疑人可能判处十年有期徒刑以上刑罚，依照本法第一百五十八条规定延长期限届满，仍不能侦查终结的，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定，可以再延长二个月。

2. 重新计算的羁押期限

（1）**另有罪行**：在侦查期间发现犯罪嫌疑人另有重要罪行的，自发现之日起重新计算侦查羁押期限。由公安机关决定，不再经人民检察院批准，但**须报人民检察院备案，人民检察院可以监督**。

（2）**身份不明**：侦查羁押期限自查清身份之日起计算，但不得停止对其犯罪行为的侦查取证。对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，也可以按其自报的姓名移送人民检察院审查起诉。

3. 不计入侦查羁押期限

精神病鉴定时间。若鉴定时间较长，办案期限届满仍不能终结的案件，自期限届满之日起，对被羁押的犯罪嫌疑人变更强制措施，改为取保候审或者监视居住。

第三节 补充侦查

（1）审查批捕阶段的补充侦查：

审查批捕阶段的补充侦查**附属于不批准逮捕的决定**，检察机关只能在作出**不批准逮捕决定**的前提下做出补充侦查的决定，**不能单独做出**。

（2）**审查起诉阶段的补充侦查**：补充侦查的方式有两种。人民检察院审查起诉的案件，如果是由公安机关侦查终结，需要补充侦查时，既可以决定将案件退回公安机关补充侦查，也可以决定自行侦查，必要时可以要求公安机关协助。如果是监察机关移送的案件，需要补充核实，应当退回监察机关补充调查，必要时可以自行补充侦查。**刑诉第175条第2、3、4款** 人民检察院审查案件，对于需要补充侦查的，**可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查**。

对于补充侦查的案件，应当在**一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限**。补充侦查完毕移送人民检察院后，人民检察院重新计算审查起诉期限。

对于二次补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，应当作出**不起诉**的决定。

(3) 法庭审理阶段的补充侦查：在法庭审理阶段，对于事实不清、证据不足，存在遗漏罪行、遗漏同案犯罪嫌疑人，揭发他人罪行或者提出立功线索的案件，检察人员发现案件需要补充侦查，要求延期审理的，人民法院应当同意；或是对于以上情况，人民法院也可以建议人民检察院补充侦查。补充侦查应当在 **1个月以内完毕，补充侦查以2次为限**。补充侦查的方式，一般由人民检察院自行侦查。

注：人民法院只能建议补充侦查，但不能主动退回要求检察院补充侦查。

刑诉第204条第2项在法庭审判过程中，遇有下列情形之一，影响审判进行的，可以延期审理：（二）检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查，提出建议的；

刑诉第205条依照本法第二百零四条第二项的规定延期审理的案件，人民检察院应当在一个月以内补充侦查完毕。

第十二讲 审查起诉（综合考察）

（一）审查起诉的步骤方法

审查起诉阶段：

应当（不是可以） 讯问犯罪嫌疑人

应当（不是可以） 听取辩护人 or 值班律师、诉讼代理人意见，并记录在案。

直接听取有困难的，可以向其发送书面通知，由其提出书面意见；在指定期限内未提出意见的，应当记录在案。

【注意】**批捕**阶段

(1) 讯问犯罪嫌疑人：

人民检察院审查批捕，**可以** 讯问犯罪嫌疑人；对于以下情况，**应当** 讯问犯罪嫌疑人：

- (a) 案情重大疑难复杂
- (b) 对是否符合逮捕条件有疑问的
- (c) 犯罪嫌疑人要求向检察人员当面陈述的
- (d) 侦查活动可能有重大违法行为的
- (e) 犯罪嫌疑人是未成年人、盲聋哑人、精神病人的

(2) 听取律师意见：**可以** 听取辩护律师的意见。**辩护律师提出要求的，应当听取** 辩护律师的意见。

【注意】最高院的死刑复核案件：依照辩护人的申请听取辩护人的意见

最高人民法院**不一定要** 听取辩护人的意见，辩护人要申请才要听取。（必考）

● 跟死刑相关的所有案件中，只有最高人民法院复核死刑不是必须指定辩护人，也不是必须听取辩护人的意见

（二）不起诉

不起诉的种类（ppt43） **【简答题】**

(1) 法定不起诉：必须不起诉 **无犯罪事实+显时特告死**

A. 无犯罪事实

B. 不认为是犯罪的

情节显著轻微、危害不大

犯罪超过追诉时效

经特赦令赦免

C. 犯罪嫌疑人死亡

(2) 酌定不起诉：可以不起诉

A. 行为可不罚

情节轻微，无需判处刑罚

在域外犯罪，已受过国外处罚

B. 主观恶性小

防卫过当或避险过当

犯罪中止

共同犯罪中起次要或辅助作用

自首或有重大立功

被胁迫犯罪的

C. 客观危害小

准备工具、制造条件

有效防止犯罪结果发生

D. 主体特殊

又聋又哑、盲人

(3) 存疑不起诉：

事实不清、证据不足

经过最多两次退回补充侦查

(4) 附条件不起诉：

A. 适用对象：未成年人犯罪

B. 适用条件：

涉嫌第4、5、6章的犯罪

可能判处1年有期徒刑以下的刑罚

有悔罪表现

第十三讲 第一审程序

第一节 公诉案件第一审程序

● 重点看庭前审查、庭前准备、法庭审判、认罪认罚案件审理、延期/中止/终止审理，注重法庭障碍

检察院送案卷材料——法院形式审查——受理案件——决定开庭日期——开庭审理

1. 庭前审查：

对公诉案件是否受理，应当在 **7 日** 以内审查完毕

审查方式：形式审查——不审查起诉书指控的事实是否存在

- (1) **被告人不在案：退回检察院**
- (2) **需要补充材料**：通知检察院在**3日**内补送

2. 法庭障碍

- (1) 延期审理：没有兜底条款，诉讼内部的情况是可预见

- ①通知新证人
- ②调取新物证
- ③重新勘验鉴定
- ④提出补充侦查建议
- ⑤申请回避
- ⑥拒绝辩护需另行委托

- (2) 中止审理：有兜底条款，诉讼外部情况不可预见

- ①被告人**重病**不能出庭
- ②被告人脱逃
- ③自诉人重病无代理
- ④其他不能抗拒的原因（如**地震**）

中止审理与延期审理之间的关系和区别【简答题】

共同点：使审理暂停

区别：

	时间	情形	审限	恢复庭审方式	适用方式
延期审理	法庭审理中	诉讼内因素	继续计算	法院指定	决定
中止审理	受理后，判决前	诉讼外因素	停止计算	情形消失	裁定

3. 终止审理的情形 **显时特告死**（若为二审终止审理，则只有特告死）

第十六条 有下列情形之一的，（发生在不同阶段如何处理：）不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：

- （一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；
- （二）犯罪已过追诉时效期限的；
- （三）经特赦令免除刑罚的；
- （四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；
- （五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；
- （六）其他法律规定免于追究刑事责任的。

【注意对比终止审理和酌定不起诉】

4. 证人出庭的条件

- (1) 公诉人、当事人或者辩护人、诉讼代理人对证人证言有异议
- (2) 该证人证言对定罪量刑有重大影响
- (3) 人民法院认为证人有必要出庭作证（**人民法院最终决定**）

5. 一审公诉案件审查期限（重点）：2+1+3+X月

【普通程序】人民法院审理公诉案件，应当在受理后2个月以内宣判，至迟不得超过3个月。对于可能判处死刑的案件或附带民事诉讼的案件，以及刑诉158条情形之一的

案件，经上一级人民法院批准，可以延长3个月。因特殊情形还需要延长的，报请最高人民法院批准。

刑诉158条情形：

- (一) 交通十分不便的边远地区的重大复杂案件；
- (二) 重大的犯罪集团案件；
- (三) 流窜作案的重大复杂案件；
- (四) 犯罪涉及面广，取证困难的重大复杂案件。

【速裁程序】人民法院应在受理后**10日**内审结；对可能判处**有期徒刑超过1年**的，可以延长至**15日**

【简易程序】人民法院应当在审理后**20日**内终结；对可能判处的**有期徒刑超过3年**的，可延长至**一个半月**。

第二节 自诉案件的第一审程序

自诉的调解与和解：

人民法院审理自诉案件，可以自愿、合法进行调解。

公诉转自诉的案件不能调解：被害人^{有证据证明}对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当追究刑事责任，而公安机关或人民检察院不予追究被告人刑事责任的自诉案件，不适用调解。

调解达成协议的，应当制作刑事调解书，由审判人员和书记员署名，并加盖人民法院印章。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。

判决宣告前，自诉案件的当事人可以自行和解，自诉人可以撤回自诉。

第三节 简易程序与速裁程序

1. 二者适用范围（重要）

	案件范围	案件性质	被告人意志	消极条件	审理期限
速裁程序	基层法院一审案件	事实清楚、证据充分、争议不大	承认犯罪事实、同意适用简易程序	盲聋哑、精神病人； 重大社会影响； 共犯案件被告人意志不一； 辩护人作无罪辩护或可能无罪	人民法院应在受理后 10日 内审结；对可能判处 有期徒刑超过1年 的，可以延长至 15日
简易程序	基层法院三年有期徒刑以下案件	事实清楚、证据充分	认罪认罚、同意适用速裁程序	盲聋哑、精神病人； 重大社会影响； 共犯案件被告人意志不一； 赔偿谈不拢； 未成年人	人民法院应当在审理后 20日 内终结；对可能判处的 有期徒刑超过3年 的，可延长至 一个半月 。

2. 民事赔偿谈不拢时，不可适用速裁程序，但可适用简易程序

3. 转处（必考）：

适用速裁程序审理案件，在法庭审理过程中，具有下列情形之一的，应当转为普通程序或者简易程序审理：

- (1) 被告人的行为可能不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；
- (2) 被告人违背意愿认罪认罚的；
- (3) 被告人否认指控的犯罪事实的；
- (4) 案件疑难、复杂或者对适用法律有重大争议的；
- (5) 其他不宜适用速裁程序的情形。

决定转为普通程序或者简易程序审理的案件，审理期限应当从作出决定之日起计算。

第五节 判决、裁定和决定

只有终止审理用裁定，其他都用判决

尤其宣告不负刑事责任用判决

第十四讲 二审程序

第一节 二审程序的提起

概括上诉和抗诉的不同、上诉和抗诉中各方当事人的权利的区别【简答】

	主体	期限	方式	撤回
上诉	1) 独立上诉主体：被告人、自诉人、附带民事诉讼当事人及法定代理人 2) 非独立上诉主体（经过被告人同意才能上诉）：辩护人及近亲属	判决十天 裁定五天	书面和口头均可； 通过一审法院提出，也可以直接向上一级法院提出	上诉期满前撤回，人民法院应当准许； 上诉期满后撤回，二审人民法院审查
抗诉	提起公诉的人民检察院	判决十天 裁定五天	只能通过原审人民法院提出。 且必须带理由说明：原审裁判确有错误	抗诉期内，人民法院应当准许； 抗诉期满后，二审法院裁定

（一）上诉

1. 具备完整上诉权的只有被告人、自诉人和检察机关，辩护人不能直接上诉

辩护人的上诉权必须经被告人同意；被害人没有上诉权，只有抗诉请求权，即在5日以内请求检察机关进行抗诉，也不能要求检察机关撤回公诉。

35. 违反法定诉讼程序：

- (1) 公开审判规定
- (2) 回避制度

- (3) 剥夺诉讼权利
- (4) 审判组织组成不合法

简易程序案件判处三年以上用独任庭×；二审案件独任审理×

- (5) 其他影响公正违法

(二) 抗诉

第二节 第二审案件的审判 【简答】

(一) 原则

(1) 全面审查原则

核心：什么都审查，不受上诉范围的限制

- 第一，既审查法律问题，又审查事实问题；
- 第二，既审查实体问题，又审查程序问题；
- 第三，既审查已提出上诉的部分，又审查未提出上诉的部分；
- 第四，在共同犯罪案件中，既要审查已提出上诉的被告人的上诉进行审查，又要审查未提出上诉的被告人的判决进行审查；
- 第五，既从有利于被告人的方面，也要从不利于被告人的方面进行审查；
- 第六，既审查刑事部分，也审查附带民事部分的内容。

(2) 上诉不加刑原则★（大题分析）

上诉不加刑是指对于仅有被告人及其法定代理人或者被告人的辩护人、近亲属提出上诉的案件，**除非有新的犯罪事实且人民检察院补充起诉的以外**，第二审人民法院审理后不得以任何理由或任何情形加重被告人的刑罚。

（一）同案审理的案件，只有部分被告人上诉的，既不得加重上诉人的刑罚，也不得加重其他同案被告人的刑罚；

（二）原判认定的罪名不当的，可以改变罪名，但不得加重刑罚或者对刑罚执行产生不利影响；**限制减刑、限制加重的，都属于不利影响**

《刑法》第八十一条第二款规定：“对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。”据此，实践中可能存在二审改变一审认定的罪名，并未加重刑罚，但对刑罚执行产生不利影响。

（三）原判认定的罪数不当的，可以改变罪数，并调整刑罚，但不得加重决定执行的刑罚或者对刑罚执行产生不利影响；

（四）原判对被告人宣告缓刑的，不得撤销缓刑或者延长缓刑考验期；

（五）原判没有宣告职业禁止、禁止令的，不得增加宣告；原判宣告职业禁止、禁止令的，不得增加内容、延长期限；

（六）原判对被告人判处死刑缓期执行没有限制减刑、决定终身监禁的，不得限制减刑、决定终身监禁；

（七）原判判处的刑罚不当、应当适用附加刑而没有适用的，不得直接加重刑罚、适用附加刑。原判判处的刑罚畸轻，必须依法改判的，应当在第二审判决、裁定生效后，依照审判监督程序重新审判。（太轻的审判监督程序可以重新审判）

(二) 开庭

二审法定开庭与可不开庭

(1) 法定开庭

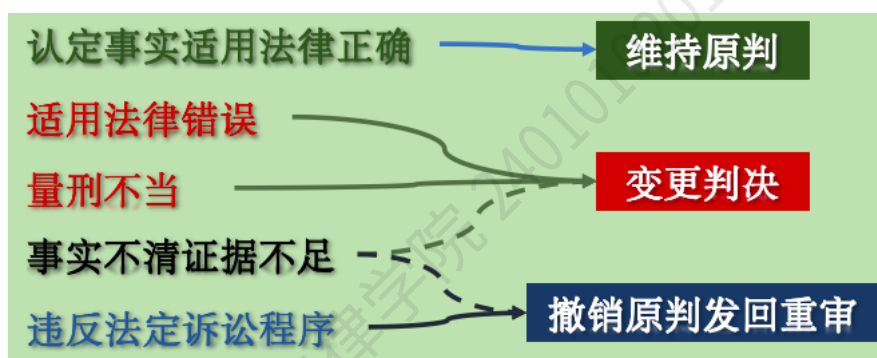
- ① 对事实、证据提出异议
- ② 死刑立即执行案件
- ③ 死刑立即执行共犯上诉 (因为二审实施全面审查原则)
- ④ 抗诉案件
- ⑤ 其他

(2) 可以不开庭的情形

- ① 庭外查明事实清楚
- ② 事实不清证据不足发回重审
- ③ 违反法定诉讼程序发回重审

(三) 裁判

1. 二审裁判★ (三个结果和对应关系的梳理搞清楚)



注意: 适用法律不当 不能发回重审 (发回重审只能是事实认定or程序问题)

2. 发回重审

应当发回重审的: 【背·注意】

1. 违反公开审判的;
2. 违反回避制度的;
3. 剥夺或限制当事人的法定诉讼权利, 可能影响公正审判的;
4. 审判组织的组成不合法的;
5. 其他违反诉讼程序, 可能影响公正审判的。

● 价值和意义: 全都是程序内容而不是实体内容, 彰显刑诉法独有价值和内在价值

第十五讲 死刑复核

复核程序和复核后的处理

1. 享有死刑核准权的主体

- (1) 死刑 (死立执) 由 **最高人民法院** 核准;

(2) 死缓由高级法院核准。

2. 最高人民法院拿到下级人民法院提交上来的死刑案件申请干什么事：

- (1) 复核证据
- (2) 讯问被告人、讯问证人（不是所有的证人，而是控辩双方有异议的证人）
- (3) 听取最高人民检察院的意见
- (4) 依照辩护人的申请听取辩护人的意见

最高人民法院不一定要听取辩护人的意见，辩护人要申请才要听取。（必考）

【综合理解】跟死刑相关的所有案件中，只有最高人民法院复核死刑不是必须指定辩护人，也不是必须听取辩护人的意见

(5) 结果：(1) 核准死刑，执行 (2) 不予核准，发回重审（所有情形全部发回）

3. 对于死刑复核的案件，**裁判是在复核机关（最高人民法院）生效的。**

Eg 南京中院判了一个案子被告人死缓，被告人上诉的检察院抗诉判决生效，**不是判决的生效**。要看案件进入死刑复核程序后，江苏省高级人民法院复核后，认为事实清楚，证据确实充分后在江苏省高级人民法院生效。

第十六讲 审判监督程序

第一节 审判监督程序的材料来源——申诉的效力和申诉的理由 【简答题】

当事人及其法定代理人、近亲属可以提出申诉，但不必然引起审判监督程序的启动。法院**应当**重新审判的法定情形：**（重点记忆）——申诉能启动审判监督程序的**

- (一) 有新的证据证明原判决、裁定认定的事实确有错误，可能影响定罪量刑的；
- (二) 据以定罪量刑的证据不确实、不充分、依法应当排除的；
- (三) 证明案件事实的主要证据之间存在矛盾的；
- (四) 主要事实依据被依法变更或者撤销的；
- (五) 认定罪名错误的；
- (六) 量刑明显不当的；
- (七) 对违法所得或者其他涉案财物的处理确有明显错误的；
- (八) 违反法律关于溯及力规定的；
- (九) 违反法定诉讼程序，可能影响公正裁判的；
- (十) 审判人员在审理该案件时有贪污受贿、徇私舞弊、枉法裁判行为的。

第二节 审判监督程序的提起 【简答题】

审判监督程序，是指**人民法院、人民检察院**（主体没有当事人申诉，只是材料来源）对**已经发生法律效力**（对比二审程序是对“不”具有法律效力的）的判决和裁定，发现**认定事实或适用法律确有错误**，依法提起或决定重新审判，以及进行重新审判所应遵循的特别程序。

能够决定再审程序启动的主体：**人民法院、人民检察院**（主体没有当事人）

注：当事人不是启动再审的主体。

【详细】

(1) 各级法院院长和审判委员会：各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决和裁定，如果发现认定事实或适用法律有错误，必须提交审判委员会。由审委会决定是否再审。

(2) 最高人民法院和上级人民法院：最高人民法院对各级人民法院已经生效的判决或裁定，上级人民法院对下级人民法院已经生效的判决和裁定，如果认定事实或适用法律确有错误，有权提审或指令下级法院再审。

(3) 最高人民检察院和上级人民检察院：最高人民检察院对各级人民法院已经生效的判决或裁定，上级人民检察院对下级人民法院已经生效的判决或裁定，如果认定事实或适用法律确有错误，有权向同级人民法院提出抗诉。

注：检察院不能对同级法院提起抗诉，应报上级检察院提起抗诉。（必考）

eg 广东省法院作的生效判决，对应的检察院是广东省人民检察院。但其审判监督程序，不能由广东省人民检察院进行，必须要由最高检提出。

注：检察院此处审判监督程序的抗诉区别于其二审程序抗诉：此处同级检察院应报上级检察院提起抗诉，本身没有抗诉权；二审抗诉同级检察院可以直接抗诉。

第三节 重新审判——判决、裁定

执行的主体及程序

如：死刑必须由法院

无期徒刑、有期徒刑——交监狱执行

有期徒刑剩余刑期低于3个月——在看守所执行

拘役、剥夺政治权利——公安机关执行

管制、缓刑、假释、监外执行——社区矫正机构执行

未成年人犯罪——未成年人管教所执行

财产刑——一审法院执行

其他

1. 记住：

(1) 诉因制度：

法院不能审理检察院没有起诉的新案件，但是法院对同一案件可以更改罪名。此时要给予控辩双方时间对新罪名进行抗辩等。

(2) 不能突袭审判

2. 注意未成年人特别程序：适格成年人、附条件不起诉

(1) 附条件不起诉（见上）

(2) 适格成年人：对未成年人刑事案件，在讯问和审判时应有适格成年人在场

① 法定代理人

② 未成年犯罪嫌疑人、被告人、被害人、证人的其他成年亲属

③ 其他合适成年人，即其所在学校、单位、居住地基层组织或未成年人保护组织的代表。

华政法律学院 24010102016